

1522483-47.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... foi cometido em concurso formal com o crime de roubo majorado, uma vez que, não sendo puníveis os atos preparatórios a eventual crime, a corrupção do adolescente ocorreu efetivamente quando da prática do roubo descrito nestes autos, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considero que a agravante da pandemia imputada não comporta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522483-47.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522483-47.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264559/2020 - 08º D.P. BRAS, 14317438 - 08º D.P. BRAS, 5176/20/108 - 08º D.P. BRAS, 2264559 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIAN DANTAS DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

PEDRO CARDOSO DE SOUSA e HIAN DANTAS DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA c.c artigo 29 e na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque, supostamente, em 24 de outubro de 2020, por volta das 15 horas e 40 minutos, na Rua João Teodoro, altura do nº 674, Bom Retiro, nesta Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os adolescentes Vitor Hugo Bezerra de Souza, Luís Felipe Balduino de Oliveira Moraes e Guilherme Giovane Silva Alves dos Santos e outros não identificados, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça em face de Maria do Socorro da Silva Mahmood e Eleciane da Silva Cantanhede um telefone celular Apple/Iphone X, avaliado em R\$ 5.000,00. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, PEDRO CARDOSO DE SOUSA e HIAN DANTAS DOS SANTOS corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes tor Hugo Bezerra de

Souza, Luís Felipe Balduino de Oliveira Moraes e Guilherme Giovane Silva Alves dos Santos, menores de 18 anos, com eles praticando infração penal. Denúncia recebida em 13 de novembro de 2020 (fls. 131/132), os réus foram citados, tendo sido apresentadas respostas à acusação (fls. 169/170).

Em razão da não configuração da hipótese do artigo 397, do Código de Processo Penal, foi designada audiência.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas, interrogando-se, ao final, os réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa requereu a improcedência com base na insuficiência de provas, ressaltando que o crime de corrupção de menores é delito material. Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante da pandemia, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, fixação da pena no mínimo legal, regime inicial diverso do fechado e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitativa do crime patrimonial e do delito de corrupção de menores restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 19/20), pelo auto de avaliação (fls. 21) e pelas demais provas orais produzidas sob o crivo do contraditório.

A autoria dos delitos restou incontroversa, consignando-se que os acusados foram presos em flagrante na companhia de indivíduos que estavam na posse do bem subtraído, sendo ainda reconhecidos pela vítima em Delegacia de Polícia (fls. 8) e em Juízo (a vítima Eliciane deixou de reconhecer justamente o terceiro indivíduo colocado ao lado de Hian quando do reconhecimento judicial).

Interrogados, em Juízo, os réus negaram a acusação, dizendo que estavam nas proximidades porque foram comer ali perto e fumar maconha. HIAN disse que conhecia apenas um dos adolescentes apreendido por ocasião dos fatos.

A versão dos réus, porém, foi infirmada pelas provas orais produzidas nos autos.

E. S. C., vítima, relatou, em juízo, que estava vindo do Brás. Quando estava saindo do farol, foi abordada. Um rapaz entrou com metade do corpo pela janela de seu carro para pegar o celular que estava num suporte do painel. Teve o braço puxado, quando o rapaz conseguiu se soltar e levar o celular. Escutava vários indivíduos dizendo "perdeu, perdeu", "vai morrer". Ao todo, eram, mais ou menos de 8 a 10 meninos. Conseguiu passar as características físicas dos envolvidos, alguns de bicicleta e outros a pé. Tudo foi muito rápido, cerca de segundos, mas teve oportunidade de ver grande parte dos envolvidos e teve absoluta certeza quando os reconheceu na Delegacia de Polícia porque estavam inclusive com as mesmas vestimentas. Conseguiu recuperar o celular do mesmo modo em que estava quando da subtração. Os policiais conseguiram efetuar a prisão dos réus cerca de 10 minutos após os fatos. Quando do reconhecimento na Delegacia, foram os indivíduos misturados com algumas outras pessoas. Conseguiu identificar pela tatuagem, fisionomia e vestimenta.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da vítima M. S. S. M, corroborando as declarações feitas na Delegacia de Polícia, quando relatou que "estava no carro com sua filha, com a cabeça baixa, quando de repente viu um tumulto e um indivíduo entrou com meio corpo dentro do carro e puxou o celular de sua filha, que estava no suporte. Afirma que sua filha segurou o braço dele então ouviu "Pode matar", "Quer morrer?", então ele puxou o celular e todos correram, sendo que logo depois sua filha acionou policiais e informou a eles o ocorrido, tendo 5 indivíduos sido detidos. Esclarece que estava distraída e não tem condições de reconhecer os autores, apenas viu as tatuagens e roupa do que pegou o aparelho (adolescente Vitor Hugo)" (fls. 6).

Note-se, aqui, que as declarações das vítimas revelaram inteira correspondência não apenas com os relatos por elas apresentados em fase policial, mas também com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados, ambos ouvidos nos autos, a elucidar, de modo seguro, harmônico e coerente, os fatos

ocorridos na ocasião.

Com efeito, Maciel de Melo Santos, policial militar, relatou, em juízo, que estavam em patrulhamento na região da Luz. Deparam-se com as vítimas, que relataram a prática de roubo de um Iphone, mediante violência e grave ameaça. Foram passadas as características dos indivíduos para a equipe, quando localizaram cinco pessoas com as mesmas características. O celular da vítima estava no bolso de Vitor Hugo (um dos adolescentes). É muito comum roubo dessa forma na localidade, principalmente com vítimas mulheres. Disse que, informalmente, todos admitiram a prática do crime. No mesmo sentido, foi o depoimento judicial do policial militar Marcio José da Silva, ressaltando que a prática desse tipo de crime é comum na região (inclusive haveria uma rede criminosa que faria a receptação dos bens subtraídos), motivo pelo qual é intensificado o patrulhamento policial na área.

Nesse contexto, os elementos de prova produzidos, principalmente o reconhecimento da vítima E. S. C. (que, em juízo, afastou, de modo seguro, apenas a responsabilidade do terceiro indivíduo colocado ao lado de HIAN sobre o qual não pende qualquer acusação, evidenciando, portanto, que a ofendida não tem qualquer intenção de incriminar injustamente pessoas inocentes) e a prisão em flagrante dos acusados na companhia de indivíduo que estava posse do objeto subtraído, após indicação das respectivas características pela vítima aos policiais que atenderam a ocorrência, autorizam a conclusão, com segurança, de que os réus efetivamente praticaram os crimes descritos na denúncia.

As alegações feitas pelos acusados, que inclusive têm diversas passagens por atos infracionais por atos equivalentes a delitos patrimoniais, restaram isoladas diante das provas colhidas.

Incontrovertida, portanto, ante o quadro probatório formado, a autoria delitiva.

Quanto à causa de aumento descrita na denúncia – concurso de pessoas – está devidamente comprovada pelas provas e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, uma vez que a vítima ratificou, em juízo, suas declarações prestadas no sentido de que os acusados praticaram o crime junto a adolescentes e outros indivíduos, totalizando de 8 a 10 pessoas.

Ainda, o crime de roubo restou consumado. A efetiva inversão da posse da res furtiva em favor dos acusados é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apprehensio, entendimento que restou sumulado pelo STJ Súmula nº 582, sendo irrelevante o fato de todos os bens terem sido recuperados.

O crime descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 244-B) também restou comprovado, uma vez demonstrado que o acusado praticou o roubo com os adolescentes Vitor Hugo Bezerra de Souza, Luís Felipe Balduino de Oliveira Moraes e Guilherme Giovane Silva Alves dos Santos, menores de 18 anos.

Por fim, esclareço que, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menores, por tratar-se de delito formal, independe da prova da efetiva corrupção do adolescente.

Ainda, reputo que o crime de corrupção de adolescente foi cometido em concurso formal com o crime de roubo majorado, uma vez que, não sendo puníveis os atos preparatórios a eventual crime, a corrupção do adolescente ocorreu efetivamente quando da prática do roubo descrito nestes autos, nos termos de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considero que a agravante da pandemia imputada não comporta reconhecimento, uma vez que não se verifica no caso concreto qualquer nexo de causalidade entre a situação de pandemia e a conduta criminosa praticada pelos acusados. Por ora, não vislumbrando qualquer tipo de aproveitamento (causa/efeito) da situação de calamidade para a consecução dos delitos no caso concreto, a sua incidência implicaria responsabilização objetiva, o que não se admite no Direito Penal.

Comprovada, assim, a autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida que impositiva, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, tudo c.c o artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Crime do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que os réus são tecnicamente primários, razão pela qual a pena-base é fixada no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, a atenuante da menoridade relativa não tem o condão de estabelecer a pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal.

Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes, conforme previsão do artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Desse modo, aumento a pena na fração mínima, em 1/3, tornando-a em 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Fixo os dias-multas no mínimo legal.

Crime do artigo 244-B, do ECA

Considerando os mesmos fundamentos acima (não havendo incidência de causa de aumento de pena por força do concurso de agentes no delito em questão, diversamente do que sucede com o crime de roubo), fixo a pena para o crime de corrupção de menores em 1 ano de reclusão.

Para fins de unificação das reprimendas, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, fixo a pena em definitivo para os delitos cometidos pelos réus em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, estes no mínimo legal.

Ante a gravidade dos crimes praticados (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em concurso com o delito de corrupção de menores, praticando o delito patrimonial contra vítimas mulheres), fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu PEDRO CARDOSO DE SOUSA e HIAN DANTAS DOS SANTOS às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, no mínimo legal, como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B do ECA, tudo c.c. o artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TER, IRGD, expedindo-se mandados de prisão.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

P.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA